

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2572/2534

นาย รังสรรค์ จันทร์ผ่อง
กรมแรงงาน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 95

พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 มาตรา 55

โจทก์เป็นพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจฟ้องขอให้
บังคับ จำเลยรับจดทะเบียนให้โจทก์เป็นกรรมการของสหภาพแรงงานรวมพนักงาน
การท่าเรือแห่งประเทศไทยในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้มีการแก้ไขเพิ่ม
เติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ในมาตรา 4(4) เป็นว่าพระราช
บัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 95วรรคสอง เป็นว่า ห้ามมิให้พนักงานและฝ่าย
บริหารตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน กับได้มีพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534
มาตรา 55วรรคแรก บัญญัติว่า บรรดาสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นอันสิ้นสุดลง โจทก์จึงไม่อาจเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานได้ คดีของโจทก์ไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป จึงต้องจำหน่ายคดี
เสียจากสารบบความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตำแหน่ง หัวหน้าแผนกคดี กองกฎหมาย และเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานรวมพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทยโจทก์ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสหภาพแรงงานดังกล่าว สหภาพแรงงานได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานแล้ว จำเลย ทั้งสองไม่รับจดทะเบียนให้แก่โจทก์ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานและให้จำเลยรับจดทะเบียนให้โจทก์เป็นกรรมการ ของสหภาพแรงงานดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างที่เป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจลงโทษผู้ ได้บังคับบัญชา จึงไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกและกรรมการของสหภาพแรงงาน คำสั่งของ จำเลยชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์มิใช่ลูกจ้างซึ่งเป็น ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการลงโทษ ภาคทัณฑ์หรือตำหนิโทษผู้ใต้บังคับบัญชา จึง เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้พิเคราะห์แล้ว ตามคำฟ้องของโจทก์นั้น โจทก์เป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจและในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ได้บัญญัติให้ยกเลิกความในมาตรา 4 เดิม และให้ใช้ความใหม่แทน ซึ่งในมาตรา 4 ที่แก้ไขใหม่บัญญัติว่า "พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

(4) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

" และมีบทบัญญัติในมาตรา 95 วรรคสอง ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ว่า "ห้ามมิให้พนักงานและฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน"บรรดาสหภาพแรงงานของ รัฐวิสาหกิจซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นอันสิ้นสุดลงเว้นแต่การดำเนินการเพื่อการชำระบัญชี" การทำเรือแห่งประเทศไทยเป็นองค์การของรัฐบาล ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐบาล ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการขึ้น จึงเป็นรัฐวิสาหกิจตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 มาตรา 4การทำเรือแห่งประเทศไทยจึงไม่อยู่ ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์และสหภาพแรงงานรวมพนักงานการทำเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสหภาพแรงงานของ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ต้องเป็นอันสิ้นสุดลงตามบทกฎหมายที่กล่าวข้างต้นกรณีตามคำฟ้องของโจทก์เมื่อบทกฎหมายที่ได้กล่าวข้างต้นใช้บังคับแล้ว โจทก์ไม่อาจที่จะเป็น สมาชิกสหภาพแรงงานได้ คดีของโจทก์จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป

ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น